



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 86 Registro delle Delibere
del 13/10/2023

OGGETTO

Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - Progetto per la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici presentato dal Comune di Gasperina (capofila), in convenzione con i Comuni di Montauro, Squillace e Staletti, denominato: “*Storia e bellezza diffuse nei Centri Storici sulle orme di Cassiodoro e Bruno di Colonia*”.

Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica: “*Intervento di riqualificazione di uno spazio urbano*”.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267 DEL 18.08.2000

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore

L'anno 2023 del giorno 13 mese di ottobre alle ore 13:20 nella sala delle adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal Segretario la presenza dell'assessore Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **che** la legge 6 ottobre 2017, n. 158, reca le *“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”*;
- **che** l’articolo 1, comma 2, ai sensi del quale per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti;
- **che** con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, sono stati individuati i “piccoli Comuni” che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell’interno del 10 agosto 2020;
- **che** con la nota prot. USG 10287 del 23 novembre 2022 del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri è stata attribuita al Dipartimento Casa Italia la competenza a redigere “i bandi” per i finanziamenti dei progetti da inserire nel “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”.

Visto che:

- il presente Bando di partecipazione disciplina i termini, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti di investimento pubblico da finanziare nell’ambito del “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, di seguito denominato “Piano”, di cui all’articolo 3, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022;
- il Piano è finalizzato alla tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022 e l’allegata nota metodologica che qualificano la natura prioritaria o non prioritaria dei progetti che ricadono nelle finalità di cui al precedente comma 2 e definiscono i criteri di selezione e le modalità di attribuzione dei punteggi da applicare ai progetti presentati;
- è intendimento fra i Comuni aderenti stabilire un’intesa per svolgere in forma convenzionata la presentazione di un progetto finalizzato alla costituzione di una progettazione integrata, per lo sviluppo di un turismo sostenibile, ivi compreso delle procedure di turismo rurale di qualità Eco Sostenibile. Tutto ciò attraverso l’adozione di strumenti normativi e tecnici legati ad un regolamento attuativo, caratterizzato dall’ utilizzo responsabile delle risorse, abbattimento delle externalità negative presenti nel territorio (insediamenti costruttivi, e da modalità intensive di trasporto, consumo delle risorse e affollamento degli spazi), e promuovendo, valorizzando i beni del territorio, seguendo un approccio integrato con le altre risorse naturali, economiche e culturali presenti;

Rilevato che:

- i destinatari del presente Bando sono i piccoli Comuni che rientrano nell’elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.PCM 16 maggio 2022, ogni piccolo Comune può partecipare alla presentazione di un solo progetto. La presentazione del progetto da parte di ciascun Comune, può essere fatta alternativamente con le seguenti modalità: singolarmente, in convenzione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, o per il tramite di un’Unione di comuni a cui lo stesso Comune appartiene, secondo quanto previsto dal

successivo comma 4;

- in caso di convenzione, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto. All'inoltro della domanda deve provvedere il Comune capofila in caso di convenzione tra Comuni, ovvero l'Unione in caso di convenzione tra un Comune e un'Unione;

Dato atto che non è previsto nessun cofinanziamento da parte del soggetto proponente e pertanto l'atto in approvazione non prevede risorse a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale e le eventuali somme assegnate alla proposta verranno inserite nella programmazione economica e delle opere pubbliche 2023/2025;

Atteso che tra i Comuni di Gasperina, Montauro, Squillace, e Staletti, contigui fra loro ed aventi caratteristiche omogenee, è stato condiviso un percorso aggregativo per la partecipazione al "Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", per lo sviluppo strutturale, economico e sociale degli stessi, previa sottoscrizione di convenzione secondo lo schema condiviso tra gli Enti interessati individuando quale soggetto capofila il comune di Gasperina;

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22/09/2023 il Comune di Squillace ha approvato la partecipazione al "**Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni**" in forma convenzionata con i Comuni di Gasperina, Montauro, Squillace e Staletti, contigui fra loro ed aventi caratteristiche omogenee e nell'ottica di uno sviluppo comune socio economico e culturale;

Vista la convenzione sottoscritta in data 28.9.2023 dai Sindaci interessati;

Visto che gli Uffici tecnici dei Comuni convenzionati, coordinati dal Responsabile Unico del Progetto, hanno redatto il Progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento denominato: "*Storia e bellezza diffuse nei Centri Storici sulle orme di Cassiodoro e Bruno di Colonia*";

Visti gli elaborati progettuali del Progetto di fattibilità tecnica economica dell'intervento: "*Storia e bellezza diffuse nei Centri Storici sulle orme di Cassiodoro e Bruno di Colonia*", relativo al Comune di Squillace dal titolo: "**Intervento di riqualificazione di uno spazio urbano**";

Visto il quadro economico generale del progetto che ammonta a € 2.735.515,28;

Visto che l'importo per il Comune di Squillace ammonta a € 684.861,35;

Considerato che detto progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 41 comma 1 e 6 del D.lgs n. 36/2023;

Vista l'Attestazione del Responsabile dell'Area Tecnica di coerenza degli interventi proposti con tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati;

Evidenziato che gli interventi ricompresi nel summenzionato progetto di fattibilità tecnica - economica ricadono in aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale e, pertanto, non necessita di procedure d'esproprio;

Ritenuto di provvedere all'approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica - economica in oggetto che così come redatto soddisfa le esigenze poste dall'Amministrazione Comunale;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 276/2000 a fronte del quale il Responsabile del procedimento attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del Procedimento attesta che, in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di "conflitto di interessi", neppure potenziale;

Riscontrata la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;

Visto D.lgs. 18/8/2000, n° 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime resa in forma palese;

DELIBERA

1. **di richiamare** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;
2. **di approvare**, come col presente atto si approva, il progetto di fattibilità tecnica - economica concernente l'intervento “*Storia e bellezza diffuse nei Centri Storici sulle orme di Cassiodoro e Bruno di Colonia*”, relativamente alle opere da realizzare nel Comune di Squillace che riguardano: “*Intervento di riqualificazione di uno spazio urbano*”;
3. **di dare atto che:**
 - ✓ l'importo totale dell'intervento ammonta a € 2.735.515,28 di cui € 1.945.075,50 per lavori compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e forniture, ed € 790.439,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - ✓ l'importo dell'intervento che riguarda il Comune di Squillace ammonta a € 684.861,35 di cui € 486.967,50 per lavori compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e forniture, ed € 197.893,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - ✓ l'approvazione del presente provvedimento non produce effetti sul bilancio dell'Ente ma costituisce solo approvazione dei contenuti tecnici del progetto medesimo al fine di inoltrare apposita richiesta al competente Ministero;
 - ✓ a seguito dell'eventuale finanziamento saranno apportate le opportune modifiche agli atti di programmazione finanziaria e dei lavori pubblici dell'Ente;
 - ✓ il Responsabile Unico del progetto è l'Ing. Salvatore Lupica, R.A.T. del Comune di Gasperina Comune Capofila.

Infine, ritenuto per l'urgenza di provvedere in merito entro i termini del 25 ottobre 2023, dover far uso della facoltà assentita dall'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL., rendendo la presente delibera immediatamente eseguibile;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n°69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n°267/2000:

☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)

☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci
